

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】A

【答案解析】这句话说的就是“经济条件”很厉害，君主都不如“经济条件”厉害，它说的就是“形势比人强”的道理！转化成书面语言就是“法受物质生活条件的制约”。因此，本题选择 A 选项。

2. 【答案】B

【答案解析】选项 AC 错误，选项 B 正确，法人的权利能力和行为能力同时产生，同时消灭；自法人成立时产生，自法人终止时消灭，不存在有权利能力却无行为能力的情况。选项 D 错误，法人的行为能力通过法定代表人或其他代理人来实现。

3. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，法律事实包括行为和事件；行为又包括法律行为和事实行为，因此法律行为和事实行为是并列关系，不是包含与被包含关系；选项 B 正确，区分法律行为和事实行为的关键就是看是否以意思表示为要素，法律行为以意思表示为要素；选项 C 错误，侵权行为属于事实行为，不属于法律行为；选项 D 错误，民事法律行为的目的是设立、变更或终止权利义务。

4. 【答案】C

【答案解析】选项 AD 错误，负担行为中的权利人可以享有要求履行的请求权，处分行为则直接使权利发生变动；选项 B 错误，负担行为是使一方相对于他方承担一定给付义务的法律行为，给付义务是作为义务；选项 C 正确，负担行为产生的是债法上的法律效果，其中负有给付义务的主体是债务人。

5. 【答案】D

【答案解析】选项 ABC 错误，土地承包经营权的转让、设定地役权以及在生产设备上设定抵押权，不以登记为生效要件，但未经登记，不得对抗善意第三人。选项 D，建设用地使用权自登记时设立。

6. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人；选项 B 错误，要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达；选项 C 错误，受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为新要约；选项 D 错误，承诺的内容若与要约内容有所区别，应划分承诺是否对要约的内容进行了实质性变更，承诺对要约内容进行了实质性变更的，为新要约，原要约相应失效，承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。

7. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，当受赠人有忘恩行为时，无论赠与财产的权利是否转移，赠与是否具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质或者经过公证，赠与人或者赠与人的继承人、法定代理人均可以撤销赠与；选项 B 错误，受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益属于忘恩行为，赠与人可以此为由

撤销赠与；选项 C 错误，赠与人的继承人或者法定代理人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起 6 个月内行使；选项 D 错误，赠与人可以自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使撤销权，而非撤销原因发生之日起 1 年内。

8. 【答案】D

【答案解析】国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。故选项 ABC 错误。

9. 【答案】A

【答案解析】普通合伙企业合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力（选项 A）；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。故选项 A 正确，选项 BCD 属于除名退伙的法定事由。

10. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，有限合伙人执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业；选项 C 错误，合伙事务执行人因自己的过错造成合伙企业财产损失的，才应向合伙企业或其他合伙人负赔偿责任；选项 D 错误，执行事务合伙人可以要求合伙企业就执行事务的劳动付出支付报酬。

11. 【答案】A

【答案解析】合伙企业的财产应优先用于支付清算费用，支付合伙企业的清算费用后的清偿顺序依次为：合伙企业职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿债务。

12. 【答案】C

【答案解析】有限责任公司的股东未履行出资义务，经公司催告在合理期间内仍不缴纳，经股东会决议，可以解除其股东资格。故选项 C 正确。

13. 【答案】A

【答案解析】股东请求公司分配利润案件，应当列公司为被告；其他股东在一审法庭辩论结束前以相同的诉讼请求申请参加诉讼的，应当列为共同原告；不同意分配利润的股东，可以列为第三人。故选项 A 正确。

14. 【答案】C

【答案解析】公积金的主要用途包括弥补公司亏损、扩大公司生产经营、转增公司资本，但《公司法》明确规定资本公积金不得用于弥补公司的亏损。选项 D 长期股权投资，属于扩大公司生产经营的范畴。因此，本题选择 C 选项。

15. 【答案】C

【答案解析】上市公司年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露，季度报告应当在每个会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月內编制完成并披露。因此，本题选择C选项。

16. 【答案】C

【答案解析】公司拟在创业板首次公开发行股票并上市的，发行后股本总额不少于人民币 3000 万元。故选项D正确。

17. 【答案】C

【答案解析】证券法规定，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：（1）单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；（2）他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易；（3）在自己实际控制的账户之间进行证券交易；（4）不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报；（5）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；（6）对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券交易；（7）利用在其他相关市场的活动操纵证券市场；（8）操纵证券市场的其他手段。故选项C正确。

18. 【答案】B

【答案解析】票据上的主债务人，是指本票出票人、汇票承兑人。之所以将其称为主债务人，是因为最后持票人应当首先对其请求付款，并且在追索关系中，其为最终的偿还义务人，不再享有再追索权。主债务人的义务，常被称为第一次义务或者主义务。

19. 【答案】A

【答案解析】国有金融企业经批准进行改组改制涉及资产评估的，中央金融企业资产评估项目报财政部门核准。地方金融企业资产评估项目报本级财政部门核准。故选项A正确。

20. 【答案】D

【答案解析】对于横向垄断协议的排除、限制竞争效果的证明，适用举证责任倒置，故选项BC均错误；对于纵向垄断协议的排除、限制竞争效果，适用一般举证原则，即“谁主张，谁举证”原则，故选项D正确。

21. 【答案】B

【答案解析】限制性条件包括如下几类：（1）结构性条件，指剥离有形资产、知识产权等无形资产或相关权益，也称业务剥离；（2）行为性条件：开放网络或平台等基础设施、许可关键技术（包括专利、专有技术或其他知识产权）、终止排他性协议等；（3）结构性条件和行为性条件相结合的综合性条件。故选项B正确。

22. 【答案】A

【答案解析】《外商投资法》的特色与创新主要体现：①从企业组织法转型为投资行为法（选项 B 错误）；②强调对外商投资的促进和保护（选项 D 错误）；③全面落实国民待遇原则（选项 A 正确）；④更加周延地覆盖外商投资实践（选项 C 错误）。

23. 【答案】D

【答案解析】地方企业实施中方投资额 3 亿美元以下境外投资项目由投资主体注册地的省级政府发展改革部门备案。故选项 D 正确。

24. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，经常项目外汇收入实行意愿结汇制；选项 B 错误，经常项目，是指国际收支中涉及货物、服务、收益及经常转移的交易项目等；选项 C 错误，经常项目外汇支出凭有效单证，无需审批；选项 D 正确，经常项目外汇收支需有真实、合法的交易基础。

二、多项选择题

1. 【答案】ABD

【答案解析】选项 A 正确，法律意识与道德观念紧密联系、相互重叠，法律规范与道德规范的调整范围相互交叉、相互包容。通常，法律所禁止和制裁的行为，也是道德所禁止和谴责的行为；法律所要求和鼓励的行为，也是道德所培养和倡导的行为。选项 B 正确，法律属于社会制度的范畴，道德属于社会意识形态的范畴；选项 C 错误，法律规范的主要内容是权利与义务，并且强调两者之间的平衡，道德则强调对他人、对社会集体履行义务、承担责任；选项 D 正确，法律规范是由国家强制力保证实施的，而道德规范则主要依靠社会舆论、人的内心信念以及宣传教育等手段来实现。

2. 【答案】BCD

【答案解析】添附包括附合、混合与加工。故选项 BCD 正确。

。

3. 【答案】ABD

【答案解析】约定担保由当事人合意而设立，抵押权、质权、保证、定金都是由当事人合意而设立，属于约定担保；法定担保则在符合法定要件时直接由法律设立，不需要双方当事人的合意，如留置权。故选项 ABD 正确。

4. 【答案】ABCD

【答案解析】除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：（1）改变合伙企业的名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。因此选项 ABCD 甲均无权单独决定。

5. 【答案】ABC

【答案解析】法律对通知退伙有一定的限制，即有以下三项条件：（1）必须是合伙协议未约定合伙企业的经营期限；（2）必须是合伙人的退伙不给合伙企业事务执行造成不利影响；（3）必须提前 30 日通知其他合伙人。这三项条件必须同时具备，缺一不可。故选项 ABC 正确。

6. 【答案】CD

【答案解析】选项 A 错误，公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外；选项 B 错误，有限责任公司的股东当然享有增资优先认缴权，不以公司决议为前提；选项 C 正确，股东可以放弃优先认缴权；选项 D 正确，增资优先认缴权可以在公司原股东之间自由转让。

7. 【答案】ABD

【答案解析】在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用《证券法》；政府债券、证券投资基金份额在证券交易所“上市交易”时，才适用《证券法》，发行时不适用。故选项 ABD 正确。

8. 【答案】ABCD

【答案解析】主动退市可以采取三种模式：一是上市公司向证券交易所主动提出申请（选项 B 正确）；二是由上市公司、上市公司股东或者其他收购人通过向所有股东发出收购全部股份或者部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件（选项 A 正确）；三是上市公司因新设或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销，或者上市公司股东大会决议解散（选项 CD 正确）。

9. 【答案】ABCD

【答案解析】汇票到期日的四种记载方式分别是：见票即付、定日付款、出票后定期付款、见票后定期付款。故选项 ABCD 均正确。

10. 【答案】BCD

【答案解析】国有资产产权登记包括：（1）占有产权登记，占有产权登记的主要内容包括①出资人名称、住所、出资金额及法定代表人（选项 B）；②企业名称、住所及法定代表人；③企业的资产、负债及所有者权益；④企业实收资本、国有资本（选项 C）；⑤企业投资情况（选项 D）；⑥国务院国有资产管理部门规定的其他事项；（2）变动产权登记；（3）注销产权登记。

11. 【答案】ABCD

【答案解析】选项 A 正确，作为一种企业间的联合，行业协会有时也会参与组织实施诸如“价格联盟”之类的垄断行为，为此，我国《反垄断法》第十六条规定：“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为。”选项 B 正确，我国《反垄断法》对以“经营者”为行为主体的下列垄断行为予以规制：（1）经营者达成垄断协议；（2）经营者滥用市场支配地位；（3）具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。选项 CD 均正确，《反垄断法》第八条规定：“行政机关和法律、法规授权的具

有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力排除、限制竞争。”可见，滥用行政权力排除、限制竞争行为的主体是行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织。

12. 【答案】ABCD

【答案解析】反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施：（1）进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查（选项B）；（2）询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况（选项C）；（3）查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件和资料（选项A）；（4）查封、扣押相关证据（选项D）；（5）查询经营者的银行账户。故选项ABCD均正确。

13. 【答案】BCD

【答案解析】选项A错误，国家对外国投资者的投资不实行征收；选项B正确，外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以人民币或者外汇自由汇入、汇出；选项C正确，行政机关（包括法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织）及其工作人员不得利用实施行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制以及其他行政手段，强制或者变相强制外国投资者、外商投资企业转让技术；选项D正确，外国投资者、外商投资企业认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在依法对行政行为中申请行政复议或者提起行政诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。

14. 【答案】ABCD

【答案解析】境内机构可以使用自有外汇资金（选项B）、符合规定的国内外汇贷款（选项A）、人民币购汇（选项C）或实物、无形资产及经外汇局核准的其他外汇资产来源等进行境外直接投资。境内机构境外直接投资所得利润（选项D）也可留存境外用于其境外直接投资。故选项ABCD均正确。

三、案例分析题

1. 【答案解析】

（1）张某有资格向人民法院提出重整申请。根据规定，债权人申请对债务人进行破产清算的，在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债务人或者出资额占债务人注册资本1/10以上的出资人，可以向人民法院申请重整。张某出资额占到了甲公司注册资本的15%，超过了1/10，因此可以提出重整申请。

（2）重整计划草案经出资人组表决通过。根据规定，出资人组对重整计划草案中涉及出资人权益调整事项的表决，经参与表决的出资人所持表决权2/3以上通过的，即为该组通过重整计划草案。本题中，出席债权人会议的股东出资比例合计60%，赞成的股东出资比例为45%，超过了2/3。

（3）重整期间，丙银行不能就甲公司抵押的设备实现抵押权。根据规定，在重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。

（4）乙会计师事务所的观点不正确。根据规定，重整期间，管理人有监督重整计划执行的义务。管理人发现债务人存在严重损害债权人利益的行为或者有其他不适宜自行管理情形的，可以申请人民法院作出终止债务人自行管理的决定。

（5）债权人可以向法院提出申请。根据规定，债务人存在严重损害债权人利益的行为，而管理人未申请人民法院作出终止决定的，债权人等利害关系人可以向人民法院提出申请。

2. 【答案解析】

(1) C 公司未取得票据权利。C 公司与项某合谋，伪造的背书行为无效，故不能取得票据权利。

(2) D 公司取得票据权利。虽然 C 公司并非票据权利人，但 D 公司善意且无重大过失，且支付了相应对价，故取得票据权利。

(3) B 公司不应承担票据责任。由于 B 公司的签章系项某伪造，B 公司并未在汇票上签章，因此不是票据义务人，不应承担票据责任。

(4) C 公司应当承担票据责任。票据伪造行为虽为无效，但 C 公司的签章是真实的，该真实签章的效力不受伪造行为影响。

3. 【答案解析】

(1) 甲公司与乙医院的买卖合同于 2017 年 7 月 7 日成立。根据合同法律制度的规定，2017 年 7 月 6 日乙公司向甲公司发出的传真，改变了价款等内容，构成对要约内容的实质变更，属于新要约，甲公司次日的回复构成对此新要约的承诺。

(2) 乙医院无权就外观有划痕的呼吸机主张部分解除合同，但有权就严重变形的呼吸机主张部分解除合同。根据合同法律制度的规定，因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以解除合同。外观划痕不影响合同目的，不构成解除事由。又根据法律规定，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除合同，因此，就严重变形影响使用的呼吸机，乙公司有权部分解除合同。

(3) 甲公司无权请求丙公司赔偿被洪水冲走的呼吸机。根据合同法律制度的规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力等造成的，不承担赔偿责任。本案中，山洪暴发构成不可抗力，呼吸机被洪水冲走，承运人丙公司不承担责任。

(4) 甲公司有权要求乙医院支付被洪水冲走呼吸机的价款。根据合同法律制度的规定，当事人没有约定交付地点或约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。呼吸机被山洪冲走构成标的物灭失的风险，应由买受人承担，故乙医院有义务支付该呼吸机的价款。

(5) 乙医院无权要求甲公司同时支付违约金和双倍返还定金。根据合同法律制度的规定，在同一合同中，当事人既约定违约金，又约定定金的，在一方违约时，当事人只能选择适用违约金条款或定金条款，不能同时要求适用两个条款。

(6) 甲公司通知丁公司直接向乙医院交付呼吸机，构成甲公司向乙医院的交付。根据物权法律制度的规定，动产物权设定和转让前，第三人依法占有这动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。

(7) 乙医院有权要求甲公司就 2019 年 12 月 5 日发现的呼吸机质量瑕疵进行赔偿。根出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依法要求其承担违约责任。但买受人收到标的物应当及时检验并通知出卖人，买受人在合理期间内未通知或者自标的物受到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。乙公司就该瑕疵通知甲公司时虽然已经超过两年，但因双方约定的质量保证期为五年，乙公司在质量保证期内通知甲公司，有权主张甲公司损害赔偿。

4. 【答案解析】

(1) 甲公司 6 月 18 日的公告构成信息披露违法行为中的虚假记载和误导性陈述。信息披露义务人在信息披露文件中所披露内容进行不真实记载的，应当认定构成所披露的信息有虚假记载的信息披露违法行为。

信息披露义务人在信息披露文件中或者通过其他信息发布渠道、载体，作出不完整、不准确陈述，致使或者可能致使投资者对其投资行为发生错误判断的，应当认定构成所披露的信息有误导性陈述的信息披露违法行为。

(2) 甲公司董事长关于“公司董事和高管不应该作为共同被告”的主张不成立根据证券法律制度的规定，信息披露义务人虚假陈述致使投资者在证券交易中受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。（或答：信息披露义务人的董事、高管与信息披露义务人针对虚假陈述民事责任承担连带责任，除非能证明自己没有过错。）

(3) 李某关于“虚假陈述实施日为 2019 年 6 月 5 日”的主张不成立。虚假陈述实施日是指信息披露的公布日，即信息披露义务人在指定信息披露媒体发布虚假陈述文件的日期。在本案中，信息披露义务人是甲公司，甲公司于 6 月 18 日发布重大合同公告，该日即为甲公司实施虚假陈述的日期。

(4) 法院将 2019 年 6 月 19 日认定为虚假陈述揭露日，符合证券法律制度的规定。虚假陈述被揭示的意义在于其对证券市场发出了一个警示信号，提醒投资者重新判断股票价值，进而对市场价格产生影响。市场在 2019 年 6 月 19 日对农业农村部的公告有明显反应，6 月 19 日被认定为虚假陈述揭露日符合法律规定。（或答：6 月 19 日农业农村部的公告起到了揭露或澄清的效果，即可得分）。

(5) 法院认可投资者赵某的原告资格，符合法律制度的规定。虚假陈述民事诉讼的原告投资者应该在虚假陈述实施日及以后，至揭露日或者更正日之前买入证券；并在虚假陈述揭露日或者更正日及以后，卖出该证券发生亏损，或者因持续持有该证券而产生亏损。本案虚假陈述实施日是 2019 年 6 月 18 日，赵某于当日买入后一直持有，符合有关原告资格的规定。

(6) 甲公司董事和高管的行为构成操纵市场。证券法律制度规定，禁止任何人以下列手段操纵证券市场，影响或者意图影响证券交易价格或者证券交易量：……利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易。本案中，甲公司高管授意袁某发布虚假信息，误导市场，致使 6 月 18 日当日股票涨停，影响了证券交易价格，该行为构成《证券法》规定的操纵市场。（或答：当日交易量显著增多、影响了证券交易量，构成《证券法》规定的操纵市场）

(7) 袁某关于“他不是信息披露义务人”“没有义务核实信息的真实性”的辩解不成立。根据证券法律制度的规定，禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场。即使不是信息披露义务人，也有义务在知道或应当知道信息为假信息或误导性信息时，不予传播。